

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3299/2535

นายวุฒิชัย คณวัฒน์

โจทก์

นางอรรณณ สิทธิราษฎร์ กับพวก

จำเลย

นายเสรี โตวรกุล ทนายจำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88 วรรคท้าย, มาตรา 240 (2), มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ และมีความประสงค์จะยื่นบัญชีระบупยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกาซึ่งไม่อาจอ้างอิง เป็นพยานหลักฐานในศาลชั้นต้นได้ โดยระบุอ้างสำนวนคดีอาญา ดำที่ 2793/2531 คดีอาญาแดงที่ 2517/2532 ของศาลจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้อยู่ที่ศาลฎีกา ขอให้โปรดยืมสำนวนดังกล่าวมาผูกติดประกอบการพิจารณาด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 183)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 175,177)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องของ จำเลยที่ 1 ขอแปลความหมายว่า จำเลยที่ 1 ประสงค์อ้างสำนวนคดีอาญาของศาลชั้นต้นตามที่อ้าง ในคำร้องมาประกอบคดีนี้ ซึ่ง พยานหลักฐานในคดีอาญาดังกล่าว เกี่ยวกับคดีนี้ เป็นกรณีมีเหตุสมควรตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคท้าย มาตรา 240(2) และมาตรา 247 จึงให้รับสำนวนคดีอาญาดังกล่าวไปประกอบ การพิจารณาของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องของ จำเลยที่ 1 ขอแปลความหมายว่า จำเลยที่ 1 ประสงค์อ้างสำนวนคดีอาญาของศาลชั้นต้นตามที่อ้าง ในคำร้องมาประกอบคดีนี้ ซึ่ง พยานหลักฐานในคดีอาญาดังกล่าว เกี่ยวกับคดีนี้ เป็นกรณีมีเหตุสมควรตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคท้าย มาตรา 240(2) และมาตรา 247 จึงให้รับสำนวนคดีอาญาดังกล่าวไปประกอบ การพิจารณาของศาลฎีกา

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ